

1500536-02.2021.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... dando conta que os ocupantes deste veículo estava sendo em roubos na roubo. Disse que as placas eo chassi do veículo estavam adulterados e apuraram que o o carro era produto de roubo. Narrou que as vítimas de roubos reconheceram os réus. Narrou que uma das vítimas informou que um dos assaltantes tinha uma tatuagem com carpa no braço.

A testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500536-02.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500536-02.2021.8.26.0292 Controle: 2021/000360

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA, MAIKON DA MATA NERES e BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados por infração aos artigos 288, parágrafo único, 180, "caput" e 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material de infrações (art.69 do CP), porque, de data incerta até o dia 03 de fevereiro de 2021, em horário e locais incertos, associaram-se para o fim específico de cometer crimes com o emprego de arma de fogo; assim como, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 17h00, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), 170, Chácara Rurais Santa Maria, nesta cidade e comarca de Jacareí-SP, previamente ajustados e associados, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, subtraíram para proveito comum um veículo caminhonete Renault/Master C 2.5 DCI, ano/modelo 2012/2013, cor branca, placas FFG6246 Osasco-SP contendo produtos de

limpeza não especificados que seriam entregues “Lojas Pernambucanas” no município de Santa Isabel, uma carteira nacional de habilitação; dois cartões bancários, um aparelho de telefonia celular Marca Motorola e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, bens esses de propriedade de Jaime Neves Ferreira; e, por fim, em data e local não precisados e no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 17h00, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), 170, Chácaras Rurais Santa Maria, nesta Comarca de Jacareí e no dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 16h25min, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), 177, Jardim Dulce, na Comarca de Guararema, previamente ajustados e associados, receberam e conduziam, em proveito de todos um veículo Ford/Ka SE 1.5 SD, Chassis 9BFZH54J3F8280447, placas FY03G49-Poá-SP, que na ocasião ostentava placas GHH-5953 Ferraz de Vasconcelos e chassi 9BFZH54L6G8291266 (ADULTERADO), sabendo que se tratava de produto de crime (cf. BO de fls.84/85 e laudo de fls.77/81).

Segundo apurado, em data e local não precisados, os três denunciados se associaram para a prática de crimes de roubo de cargas e veículos em rodovias, com emprego de arma de fogo. Para tanto receberam o veículo o veículo Ford/Ka SE 1.5 SD, Chassis 9BFZH54J3F8280447, placas FY03G49 Poá-SP, produto de furto ocorrido em 14 de janeiro de 2021. Citado automóvel teve suas placas trocadas para GHH-5953, bem como o chassi adulterado para o número 9BFZH54L6G8291266 por pessoa até o momento não identificada.

Assim, no dia 29 de janeiro de 2021, GUSTAVO, BRUNO E MAIKON ocuparam citado veículo Ford/Ka e se dirigiram para a Rodovia Presidente Dutra a fim de que praticarem um roubo. Passaram então a transitar pelo local, sendo que GUSTAVO dirigia o auto e tinha consigo uma arma de fogo e seus comparsas ocupavam os assentos traseiros do veículo.

Em determinado momento os denunciados avistaram a vítima conduzindo sua caminhonete pela mesma rodovia e resolveram praticar o roubo ajustado. Para tanto emparelharam o veículo que ocupavam com o do ofendido e MAIKON lhe apontou uma arma de fogo. A vítima, temerosa, parou seu veículo e foi rendida pelos roubadores. MAIKON então ordenou que Jaime deitasse no banco traseiro do automóvel Ford Ka e fechasse os olhos, tendo sido obedecido.

BRUNO então assumiu a direção do veículo do ofendido e seguiu com o automóvel para destino incerto, levando consigo a carga e os pertences do primeiro que ali se encontravam.

MAIKON sentou-se no banco do passageiro do Ford Ka juntamente com o ofendido e GUSTAVO passou a conduzir o auto. Referidos denunciados então trafegaram por cerca de trinta minutos, mantendo a vítima em seus poderes até pararem em um local onde aparentemente funcionava um bar.

Assim, permaneceram ali com a vítima rendida por cerca de uma hora no local e voltaram a trafegar por mais trinta minutos e, após, libertaram o ofendido na Rodovia Dom Pedro, km 08.

Ocorre que no dia 03 de fevereiro de 2021 os três denunciados transitavam à bordo do veículo Ford Ka de cor preta acima mencionado quando foram abordados por policiais rodoviários federais. Referidos policiais constataram então que o automóvel tinha as placas trocadas e o chassi adulterado, sendo produto de ilícito. Assim, BRUNO, GUSTAVO E MAIKON foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pessoalmente, sem sombra de dúvidas pela vítima (fls.16). O ofendido ainda reconheceu o veículo FordKa como aquele utilizado na prática do roubo que o vitimou (fls. 15).

A associação dos denunciados para a prática de crimes restou patente, eis que foram encontrados em datas distintas, no interior do veículo Ford Ka utilizado para as práticas delituosas, transitando pela rodovia onde se deram os fatos. Além do mais, o relatório de investigação de fls.66/68 informa que GUSTAVO, BRUNO e MAIKON estão inseridos no submundo do crime, especialmente no que diz respeito a roubos de veículos de cargas.

Decretada a prisão preventiva em desfavor dos réus e Recebida a denúncia (fls. 148/150).

Os réus Gustavo e Maikon foram citados (fl. 221 e 236), enquanto o denunciado Bruno

foi dado por citado ante a constituição de defensor particular (fls. 296/297). Os réus apresentaram resposta(s) à acusação (fls. 238/239, 257/258, e 311/313). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 316/319). Foi informado o cumprimento do mandado de prisão em face dos réus Bruno (fls. 373). Durante a instrução, foram colhidas as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogados os réus. Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram por intermédio de memoriais escritos, deduzindo suas pretensões. Foram providenciadas as certidões atualizadas e as partes se

É o relatório.
D E C I D O.

Quanto ao pedido formulado pela i. Representante do Ministério Público para que seja convertido o julgamento diligência para nova oitiva do ofendido – para reconhecimento na presença do Juiz, do Ministério Público e Defensores, não merece acolhimento. A alegação de nulidade por parte do reconhecimento feito em juízo, por meio virtual não merece prosperar. Foram colocados outros detentos, conforme se observa do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Embora, o reconhecimento tenha se dado através de meios virtuais (pois, assim foi realizada a audiência), anoto que não ocorreu cerceamento da acusação, não restando inviabilizada a busca pela verdade real nem tratamento desigual entre as partes.

Ressalto, inclusive que na forma virtual, já sabendo que não está próximo do réu, como em audiência presencial, a vítima tem mais tranquilidade para efetuar o reconhecimento, como de fato foi feito.

Ademais, não houve qualquer intercorrência técnica que pudesse, em tese, justificar o pleito, operando-se a preclusão.

Assim, não resta demonstrado prejuízo apto a macular reconhecimento realizado sob o crivo do contraditório, que obedeceu estritamente aos ditames legais.

Diante do exposto, deixo de acolher o pedido formulado pelo Ministério Público.

No mérito, a denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelos BO's (fls. 03/05, 06/08 e 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo do veículo (fls. 77/81), pelo BO do roubo em Poá (fls. 84/85), pelo relatório de investigação (fls. 86/87), pelo BO-PRF (fls. 88/103), pelo comprovante de depósito (fls. 121/122), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste em face do réu Gustavo quanto ao crime de roubo, bem como se mostrou certa em relação ao acusado Bruno pelo crime de receptação.

Perante a autoridade policial, o réu GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA disse que não sabia da adulteração no veículo Ford/Ka e negou envolvimento no crime de roubo. Em juízo, negou os fatos. Disse que no dia que foi abordado estava se dirigindo para a comarca de São José campos negociar um freezer. Disse que solicitou para Bruno lhe levar até São José dos Campos. Disse que não sabe origem do veículo Ford Ka que pertencia ao correu Bruno. Negou a participação no roubo. Disse que já foi processado por roubo. Disse que possui uma tatuagem de carpa no braço.

Na fase administrativa, o denunciado MAIKON DA MATA NERES disse que não sabia da

adulteração no veículo Ford/Ka e negou envolvimento no crime de roubo. Em juízo, negou os fatos. Disse que foi detido pela polícia no interior do veículo Ford Ka que era de Bruno. Disse que há dois dias Bruno tinha comprado o carro mas, desconhece a origem. Disse que não estava com os demais correus no dia do roubo da caminhonete. Disse que estava em casa no dia do roubo e conhece os correus do futebol. Disse que no dia que foram abordados no veículo Ka estavam indo buscar um freezer na comarca de São José dos Campos. Disse que já foi processado por roubo.

Perante a autoridade policial, o réu BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA disse que não sabia da adulteração no veículo Ford/Ka e negou envolvimento no crime de roubo. Em juízo, negou a participação do roubo. No que tange ao carro informou que alugou o carro de pessoa chamada Wellington. Disse que alugou o carro no dia 01 fevereiro pelo valor mensal de R\$1.000,00 (mil reais). Disse que tinha alugado o carro para trabalhar como Uber. Disse que no dia que foram abordados pela PRF estava indo para São José dos Campos levar Gustavo para negociar um freezer. Disse que estava com Maikon e o convidou para ir junto com eles. Disse que não tinha ciência da adulteração do veículo, nem de sua origem ilícita. Disse que não sabe declinar a identidade do suposto locatário. Disse que não firmou nenhum contrato de aluguel do veículo

A vítima JAIME NEVES FERREIRA disse que estava retornando de São José dos Campos se dirigindo até São Paulo quando foi abordado por uma veículo Ford Fiesta sedan Preto. Disse que os réus chegaram a atirar e quando parou o veículo os assaltantes anunciaram o assalto. Disse que os passageiros desceram e um deles assumiu a condução de seu carro enquanto o outro o colocou no banco traseiro do carro e foi levado até uma comunidade. Disse que permaneceu deitado no veículo e depois foi deixado na Dom pedro . Disse que caminhou por aproximadamente 10 km até chegar em um posto de gasolina e pediu ajuda a um policial que o levou até a. Narrou que perdeu o carro, dinheiro, celular, documento e teve um prejuízo de aproximadamente R\$ 80,000.00 (oitenta mil reais). Em juízo reconheceu o Gustavo. Narrou que um dos réus tinha uma tatuagem de carpa no braço. Disse que os policiais Rodoviários lhe enviaram fotos dos réus via whatsapp após aproximadamente 15 dias dos fatos.

A testemunha FABIO NUNES CARDOSO, policial rodoviário federal, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma comunicação da polícia militar dando conta que um veículo Ford KA preto estava envolvido em roubos na rodovia. Disse que localizaram o veículo em questão, conduzidos pelos réus. Disse que constataram que a placa e chassi do veículo estavam adulterados e constataram que o carro era produto de roubo. Disse que posteriormente foi constatado que o veículo foi utilizado pelos réus para o cometimento de um roubo. Disse que já já tinha prendido um dos réus por roubo de veículos na Rodovia.

A testemunha ALISSON CÉSAR SILVA BARROS, policial militar, disse que participaram de apoio a uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal que conseguir deter o veículo conduzido pelos réus. Disse que já haviam informações dando conta que os ocupantes deste veículo estava sendo em roubos na roubo. Disse que as placas eo chassi do veículo estavam adulterados e apuraram que o o carro era produto de roubo. Narrou que as vítimas de roubos reconheceram os réus. Narrou que uma das vítimas informou que um dos assaltantes tinha uma tatuagem com carpa no braço.

A testemunha ADEMIR EMERSON ROSA, policial civil, disse que a vítima registro a ocorrência do roubo e relatou teria sido abordado pelo veículo Ford Ka cor preta conduzidos pelos réus. Disse que os réus arm,ados anunciaram o assalto após interceptar seu veículo e rende-lo levaram seu carro, dinheiro e demais bens. Disse que posteriormente aos fatos a Polícia Rodoviário Federal abordou o veículo conduzido pelos réus e constataram a adulteração do chassi e das

placas. Disse que a vítima reconheceu os acusados e indicou a participação de cada um deles. Disse que após os fatos tomaram conhecimento que os réus foram novamente presos por envolvimento em roubos e receptação.

Pois bem.

Explicitados os fatos, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva em face do réu Gustavo pelo crime de roubo e do réu Bruno pelo crime de receptação. Há fragilidade probatória da participação de Maikon nos crimes sob apuração.

O réu GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA negou as imputações.

Da mesma forma o acusado MAIKON DA MATA NERES negou envolvimento nos crimes

Assim como o denunciado BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA negou participação nos crimes.

Em que pese a negativa, tal alegação não se sustentou quanto ao crime de roubo em face do réu Gustavo e do crime de receptação pelo Bruno, conforme se denota do conjunto probatório presente nos autos.

Isso porque a vítima reconheceu o acusado Gustavo com plena convicção e relatou de forma pormenorizada a sua participação na empreitada criminoso.

E, nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

"Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado" (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412.

Frise-se que a circunstância de não ter sido apreendida em poder do acusado a res furtiva não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que esta se evidencia com a grave ameaça suportada pela vítima.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ - "FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SODALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido". (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 - 06/08/2015)

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria dos crimes.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Não merece guarida a tese da i. defesa no sentido da absolvição pela fragilidade probatório, conforme exposto acima.

Espancadas eventuais dúvidas no tocante à autoria delitiva, resta-me apreciar as causas de aumento.

Estas ficaram bem demonstradas.

No que tange à causa de aumento referente ao concurso de pessoas quanto ao delito de roubo, a incidência desta é inconteste.

Efetivamente o acusado Gustavo se uniu a outros agentes não identificados para a perpetração do delito em tela, restando plenamente demonstrada a unidade de designios exigida para a caracterização do concurso de pessoas, fato que se pôde inferir das declarações da vítima.

Em relação à utilização da arma, é fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). "O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese". (STJ - AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016).

Por derradeiro, a causa de aumento prevista no inciso V do §2º do art. 157 do CP, também restou evidenciada. A vítima foi levada no porta-malas do veículo e lá permaneceu por mais de três horas até que fosse liberada na rodovia.

Quanto ao crime de receptação do veículo Ford/Ka, vislumbro que o réu Bruno foi surpreendido na condução do veículo produto de crime anterior (fls. 84/85), fato comprovado por meio de boletim de ocorrência.

E, em matéria de crime contra o patrimônio, pacífico o entendimento de que a posse da res furtiva é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

Saliente-se, por oportuno, ser assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de receptação, a prova do conhecimento prévio da origem ilícita do bem pressupõe uma análise subjetiva do comportamento.

Nesse sentido, confira-se:

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode

extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (TACRIM AP - Ap. 493.367 - Rel. Juiz NOGUEIRA FILHO - 9º C - J. 30.3.88 - Un).

Diante do exposto, de rigor a condenação.

Não merece acolhimento a tese defensiva no sentido da fragilidade do conjunto probatório.

Quanto ao crime de Associação Criminosa, vislumbro que não restou devidamente demonstrada a estabilidade nem a permanência para caracterização do crime em questão, Trata-se de associação eventual que caracteriza concurso de agentes. Diante do exposto, não há elementos probatórios para sustentar condenação. É caso de improcedência.

Em relação a participação do réu Maikon nos crimes sob apuração, anoto que a vítima não o reconheceu em juízo, e os demais elementos de convicção produzidos nos autos não foram capazes de caracterizar a autoria delitiva.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza.

Qualquer dúvida deve ser considerada e devidamente valorada e enseja, inexoravelmente, a absolvição.

Assim, em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos, aptas a conduzir à insofismável absolvição do acusado, invocando-se para tanto, o princípio "in dubio pro reo" e, em prestígio ao postulado constitucional da presunção de inocência, de rigor o decreto absolutório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova para condenar, deve ser certa como a lógica exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136).

Evidenciada, portanto, a prática de roubo triplamente majorado pelo réu Gustavo e do crime de receptação pelo réu Bruno, passo à fixação das penas.

I - do réu GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostentava ao tempo do crime apontamentos criminais que geram inclusive a reincidência, o que será oportunamente analisado. Diante da ausência de elementos para avaliar as circunstâncias judiciais, fixo as penas-base no mínimo legal:

04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, diante da reincidência (certidão de fls. 215), como já anotado, aumento as penas em 1/6, alcançando:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, quanto ao crime de roubo, diante da presença de três causas de aumento, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, nos moldes do art. 68, § único do Código penal, procedo ao aumento único, suficiente e adequada para reprimir o desvio de conduta, de forme que as penas serão aplicadas em dobro:

09 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade, tendo em vista a gravidade do crime, considerando o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima, bem como diante do montante de penas e da reincidência do denunciado (art. 33, §3º do CP).

O delito de roubo é de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do

regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade. Além disso, as causas de aumento previstas no tipo penal revelam os meios empregados pelo agente e que tornam mais grave o delito.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que em razão da gravidade do delito, mantenho o regime fixado acima e ressalto que eventual detração deve ser aferida pelo juízo das Execuções.

II - do acusado BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu é primário. Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

01 ano de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição dou de aumento, à míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

A pena será cumprida em regime aberto, observado o disposto artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Porém, feito um juízo de valoração de sua conduta, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no art. 44 do Código Penal, pois, em que pese o desvio de conduta, poderá, inclusive ter uma influência positiva na tentativa de ressocialização dos acusados, não havendo necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, em entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena de multa imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Isto posto, julgo parcialmente PROCEDENTE a ação para:

I - CONDENAR GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em regime inicial fechado; e ABSOLVER-LO das imputações que lhe foram feitas na denúncia, com relação aos crimes previstos no artigo 180, "caput" e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II - ABSOLVER MAIKON DA MATA NERES das imputações que lhe foram feitas na denúncia, com relação ao crime previsto no no artigo 288, parágrafo único, no artigo 180, "caput" e no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

III - CONDENAR BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, conforme estipulado acima; e ABSOLVER-LO das imputações que lhe foram feitas na denúncia, com relação

aos crimes previstos no no artigo 288, parágrafo único, e no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Permanecem os motivos que justificaram a manutenção da custódia do réu Gustavo no curso do processo, reforçados agora pela condenação. Destarte, deverá aguardar o julgamento de eventual recurso sob custódia. Recomende-se o réu GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA na prisão em que se encontra.

Quanto ao denunciado Bruno, considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, defiro o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA.

Transitada esta em julgado, expeçam-se guias de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à vítima da presente decisão, preferencialmente por meio eletrônico.

Deixo de condenar à indenização nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal porque não houve provocação do interessado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA